SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30- (1) 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut izinlerin devamı

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen izinlerin süre uzatımında ve devirlerinde, ayrıca devam eden izinlerde izin lehtarının talebi halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve buna uygun yeni taahhüt senedi alınır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsata dayanılarak izin verilmiş ve bu Yönetmeliğin maden tesis ve altyapı tesis tanımları içerisinde bulunmayan madencilik yapılarına, ruhsat/rödövans süresi sonuna kadar izin verilebilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş izinlerde arazi izin bedellerinin arttırılması için uygulanan "Deflatör" veya "ÜFE" artış oranı yerine, "BAK" artış oranı uygulanır, bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıç tarihinde defaten tahsil edilir. Ancak bu fıkradaki artış oranı 1/1/2015 tarihinden itibaren tahakkuk edecek bedellerin artırılması için uygulanır.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş izinlerden bu Yönetmeliğe göre izin verilemeyecek olanların süreleri yenilenmiş ruhsat/rödövans süresi dikkate alınarak uzatılabilir.

(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce veya sonra ruhsat sahibi adına verilmiş ve devam eden izinler, rödövansçının talebi halinde o ruhsata dayalı olarak rödövans süresince rödövansçı adına devredilebilir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında izin verilmiş ve devam eden izinlere ait rehabilitasyon projesi ve kademeli kapatma planı ile ilgili işlemler izin süresi bitimine kadar devam eder.

(7) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen izinlerin süre uzatımı ve maden işletme iznine bitişik ilave izin taleplerinin 29 uncu maddenin beşinci ve yedinci fıkralarında belirtilen alanlarda kalması halinde, bu taleplere Bakanlıkça izin verilebilir.

Önceden yapılan müracaatların değerlendirilmesi

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılan ancak değerlendirilmemiş olan talepler ile iznin iptal edildiği yerlerde, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçmiş yıllarda çalışılan maden alanları

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce terk edilmiş ve hâlihazırda faal olmayan maden arama, maden işletme, maden tesis ve altyapı tesis izin alanları orman idaresince resen geri teslim alınarak izin iptalleri yapılır.

Tesis ve altyapı tesis tanımları içinde yer almayan madencilik yapıları

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsata dayanılarak madencilik faaliyetleri için kurulmuş, ancak kadastro çalışmaları veya mahkeme kararı ile daha sonra

orman sayılan alan olduğu anlaşılan kurulu madencilik yapılarına orman olarak kesinleştiği tarihten itibaren bu Yönetmeliğe göre ruhsat/rödövans süresi sonuna kadar izin verilebilir.

Bu Yönetmeliğin yayımından önce verilen izinlerin sonraki yıl bedellerinin peşin ödenmesi

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Devam eden izinlere ait sonraki yıl bedellerinin tamamının peşin ödenmesinin talep edilmesi halinde, ödemenin yapıldığı yıl bedeli üzerinden, ödemenin yapıldığı yıla ait son ödeme tarihine kadar defaten tahsil edilebilir.

Yürürlük

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

	Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin	
	Tarihi	**Sayısı**
	24/9/2024	32672
	Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete'nin	
	Tarihi	**Sayısı**
1.	22/8/2025	32994

Ek-1

İzin Türü	Katsayısı
Sondaj usulü maden arama izinleri	0,2
Maden arama, maden işletme ve hammadde üretim izinleri	0,4
Maden tesis ve altyapı tesis izinleri	0,5
Toprak dolgu ve alt yapı tesisi izinleri	2

Ek-2

Orman Amenajman Planlarına Göre Orman Durumu	Ekolojik Denge Katsayısı
Ağaçsız alanlar	1
% 10 ve daha az kapalı ormanlar ve BMak rumuzlu alanlar.	1,1
%11-40 kapalı ormanlar ve Mak rumuzlu alanlar.	1,4
%41-70 kapalı ormanlar	1,7
%71 ve üstü kapalı ormanlar, ağaçlandırma sahaları ve Maka3 rumuzlu alanlar.	2

Ek-3

İl Adı	Katsayısı
İstanbul	3
İzmir, Kocaeli	2,8
Antalya, Çanakkale, Muğla, Sakarya, Yalova	2,4
Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Mersin, Samsun, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kütahya, Artvin, Manisa	2,0
Ankara, Bilecik, Burdur, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Ordu, Rize, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak,	1,6
Afyonkarahisar, Amasya, Çankırı, Çorum, Gaziantep Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Tokat, Yozgat,	1,2
Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Batman Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Sivas Şırnak, Şanlıurfa Tunceli, Van,	1